

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1102/2531

นาย ประชา บุญ ชู กุศล
บริษัท เอส ที ซีเคียวริตี้เซอร์วิส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

โจทก์เป็นนยารักษาความปลอดภัยของจำเลยมิได้เข้าเวรตามวัน เวลาที่กำหนด แต่โจทก์ได้ตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นแล้ว และโจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่าจ้างก็โดยเข้าใจว่าตน มีสิทธิจะได้รับค่าจ้างดังนี้ การกระทำของโจทก์ยังไม่ถึงกับเป็นการละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่าจ้างก็โดยเข้าใจว่าตนมีสิทธิจะได้ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย จำเลยไล่โจทก์ออกจากงานโดยกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าโจทก์ขาดเวรยาม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยและคืนเงินประกัน แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่และลงเวลาอันเป็นเท็จ ทำให้จำเลยจ่ายค่าจ้างโจทก์ และต่อมาจำเลยส่งย้ายหน่วยงานโจทก์ โจทก์ขัดคำสั่งเป็นการทุจริตหรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับในกรณีร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจำเลยมีสิทธิริบเงินประกันขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลาง

พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและคืนเงินประกันแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์มีหน้าที่อยู่
เวรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2530 ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกา ถึงเวลา 22 นาฬิกา แต่ในวัน
นั้นโจทก์ไปอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาถึงเวลา 21
นาฬิกาและได้เข้าเวรเมื่อเวลา 24 นาฬิกาจนถึงเวลา 16 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโจทก์
ลงเวลาเข้าเวรอันเป็นเท็จเป็นการหลอกลวงจำเลยและได้ไปชิงค่าจ้าง ถือว่าโจทก์
ทุจริตและเป็นเหตุให้จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างให้นายสอง หลีกเลี้ยง เพิ่มขึ้นอีกในวันที่
14 กรกฎาคม 2530 เห็นได้ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงนั้นข้อเท็จจริงฟัง
เป็นยุติตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ตกลงแลกเปลี่ยนเวรกับนายสอง
หลีกเลี้ยง โจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่าจ้างโดยเข้าใจว่าตนมีสิทธิจะ
ได้รับค่าจ้าง โจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริต
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้โจทก์มิได้เข้าเวรตามวันเวลาที่กำหนด แต่โจทก์ก็ได้ตกลง
แลกเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นแล้ว การที่โจทก์ลงเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อเบิกค่าจ้างก็
โดยที่เข้าใจว่าตนมีสิทธิจะได้รับค่าจ้าง การกระทำของโจทก์ไม่ถึงกับเป็นการละทิ้ง
หน้าที่และลงเวลาทำงานอันเป็นเท็จโดยทุจริต เช่นนี้การกระทำของโจทก์จึงไม่
เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงดังที่จำเลยอุทธรณ์..."

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ